

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

34ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 27/11/2024

Exame Prévio Municipal

Processos Eletrônicos e-TCESP Nº 20328.989.24 e 20370.989.24

Representantes: ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI e

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ.

Objeto: Representações contra possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 35/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê objetivando a contratação de empresa especializada para implantação de serviços de emissão, gerenciamento, distribuição, fornecimento, utilização e administração de cartão alimentação eletrônico e/ou magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip de segurança para os servidores daquela Prefeitura.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA DAS REPRESENTAÇÕES. RETIFICAÇÃO DO EDITAL.

Contratação de empresa especializada para implantação de serviços de emissão, gerenciamento, distribuição, fornecimento, utilização e administração de cartão alimentação eletrônico e/ou magnético. Aceitação de ofertas com taxa de administração inferior a 0,0% ou negativa.

Relato, em sede de exame prévio de edital Representações formuladas por ROM CARD - Administradora de Cartões Eireli e Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda contra o edital de Pregão Eletrônico nº 35/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê objetivando a contratação de empresa especializada para implantação de serviços de emissão, gerenciamento, distribuição, fornecimento, utilização e

administração de cartão alimentação eletrônico e/ou magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip de segurança para os servidores daquela Prefeitura.

As petições foram protocoladas nos dias 27 e 30/09/2024 enquanto que a data de abertura das propostas estava marcada para o dia 04/10/2024.

As Representantes questionam a aceitação de ofertas com taxa de administração inferior a 0,0% ou negativa.

O certame encontra-se suspenso conforme despacho publicado no DOE de 02/10/2024 com referendo do Tribunal Pleno na sessão da mesma data.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIÊTE apresentou suas justificativas.

Assessoria Técnica, Chefia da ATJ, MPC e SDG manifestaram-se pela procedência das Representações.

É o relatório.

VOTO.

Conforme destacado nos pareceres exarados a matéria não é inédita no âmbito deste Tribunal, cujo entendimento, firmado no TC-9245.989.22-3, é pela vedação de taxa negativa, independentemente de o órgão estar ou não inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.

Pelo exposto, encurto razões e VOTO pela PROCEDÊNCIA das REPRESENTAÇÕES, determinando que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ retifique o edital, republicando-o para atender ao disposto na legislação vigente.

É o meu VOTO.

Após as providências de praxe encaminhe-se o processo ao Arquivo.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

GNA